COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
*sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: **protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it***

SETTORE IV AREA AMBIENTE ECOLOGIA E COMMERCIO

Determinazione Dirigenziale n° 493 del 19/03/2026

OGGETTO: **INSERIMENTO A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 2026 NEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ED ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ AL DIPENDENTE ID 173410**

Dalla Residenza Municipale, addì 19/03/2026

Il Titolare di E.Q.

Considerato che presso l'Area Lavori Pubblici è istituito il servizio di Reperibilità, a rotazione mensile, in cui il singolo lavoratore partecipante è coinvolto al massimo per n. sei volte, come da Art. 17 (art. 24 CCNL 2018) del CCDI 2019/2021;

Dato atto che attualmente l'Area Lavori Pubblici è carente di risorse disponibili ed adeguate a coprire la rotazione mensile per la reperibilità e che la stessa Area ha formulato una richiesta di collaborazione anche all'Area Ecologia e Sviluppo Economico ed all'Area Urbanistica;

Visto l'art. 17 (art. 24 CCNL 2018) del CCDI 2019/2021 relativo al personale del comparto Funzioni Locali per Triennio 2019-2021, il quale indica che il servizio di Reperibilità dovrà essere svolto dal LU al VE da fine lavoro alle ore 8:00 del mattino, nelle giornate di sabato e domenica per h 24 al fine di rispondere ad interventi tecnici, emergenza neve, di protezione civile, ecc;

Considerata la necessità di garantire il servizio;

Tenuto conto che nell'Area Ambiente e Sviluppo Economico il dipendente identificativo n. 173410, ha manifestato la sua disponibilità a sostenere il servizio e, che quindi, lo stesso verrà inserito nel calendario mensile della reperibilità a partire dal mese di aprile 2026;

Preso atto che tale servizio di reperibilità verrà svolto dal dipendente, fuori dall'orario lavorativo e come Regolamentato dal contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali;

Visti:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 45 del 29/09/2025 di "Approvazione DUP 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 65 del 18/12/2025 di "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 19/12/2024 di "Approvazione schemi di Bilancio 2025/2027";
- la deliberazione G.C. n. 3 del 08/01/2026 ad oggetto "Approvazione PEG 2026/2028";

- la deliberazione di C.C. n. 56 del 14/11/2024 avente ad oggetto: variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2016;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 45/2013, e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Titolo VII in cui sono disciplinate le procedure per la difesa e per il patrocinio legale dell'Ente;
- l' Organigramma e Funzionigramma approvati con deliberazione di G.C. n.94 dell'11/07/2023;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 01/12/2025 conferimento incarico di Elevata Qualificazione al
- funzionario tecnico Dr. Vignati Walter del Settore IV Area Ambiente, Ecologia e Commercio, a norma dell'art. 50 del TUEL;

Attesa la propria competenza, ai sensi degli articoli:

- n. 107 comma 3 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con cui si attribuisce ai Responsabili di Servizio, tra l'altro, la responsabilità delle procedure e l'assunzione degli impegni di spesa;
- n. 10 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto che:

- la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall'Ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato ed agli atti di programmazione susseguenti;
- il sottoscritto ha verificato la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il sottoscritto Ing. Paolo Carnevale Carlino, Titolare di P.O. Area Governo del territorio dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per effetti delle Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
    - l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato al procedimento di competenza, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
    - l'insussistenza tra Responsabile di Procedimento con il Soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
- in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Determina

Di recepire ed approvare quanto espresso in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di attribuire al dipendente identificativo n. 173410 dipendente dell'Area Ambiente Ecologia e Commercio, il servizio di reperibilità, per sei giorni mensili a partire dal mese di aprile 2026;

Di dare atto che il dipendente citato, dipenderà per il servizio di reperibilità organizzato dall'Area LL.PP., dal Titolare di P.O. dell'Area Ecologia e Sviluppo Economico;

Di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente identificativo n. 173410, all'Ufficio Risorse Umane ed all'Ufficio Ragioneria per i successivi aggiornamenti assicurativi e di spesa del caso;

Di dare atto:

- che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex art. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all'art. 23, c. 1 lett. b), del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all'art. 1, c. 32, L. 190/2012;
- del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex art.241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione;
- che il responsabile del presente procedimento è il Titolare di P.O. Area Ambiente e Sviluppo Economico dott. Walter Vignati;
- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell'area economico – finanziaria.

Il Funzionario di E.Q.
Walter Luigi Vignati / ArubaPEC S.p.A.

Redattore: Walter Luigi Vignati